

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1452

8 de septiembre de 2026

Presentado por el señor *González Costa* y la señora *Santiago Negrón*

Referido a la Comisión de

LEY

Para enmendar el título y el inciso (b), y añadir un nuevo subinciso (3) al inciso (c) de la Sección 4030.20 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como el “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, a fin de incluir los espejuelos y lentes de contacto recetados entre los artículos exentos del pago del Impuesto sobre Ventas y Uso durante los periodos de exención dispuestos en dicha Sección; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Puerto Rico impone una de las tasas de Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) más altas entre todas las jurisdicciones de los Estados Unidos, a razón de un 11.5% (10.5% estatal y 1% municipal). Con un salario mínimo de \$10.50 la hora, la clase trabajadora del país se encuentra constantemente en lucha por alcanzar la estabilidad económica. Para muchas familias con menores que son estudiantes, la lucha aún es mayor. Al comienzo de cada año escolar, las familias puertorriqueñas deben incurrir en un sinnúmero de gastos para que sus hijas estén preparadas para la escuela: uniformes, en ocasiones más de un tipo de calzado, libros, materiales y equipo tecnológico, entre otros. Esta Asamblea Legislativa ya ha reconocido la necesidad y conveniencia de establecer periodos de exención de IVU para la compra de uniformes y materiales escolares.

Reconociendo las dificultades que enfrenta la clase trabajadora en Puerto Rico por alcanzar estabilidad económica, la Asamblea Legislativa ha reconocido en múltiples ocasiones que ciertos bienes esenciales no deben estar sujetos al peso del Impuesto sobre Ventas y Uso. Así lo demostró la recién aprobación de la Ley 78-2025, que exime del pago de este impuesto la compra de medicamentos recetados; al igual que la Sección 4030.20 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, según enmendada, que exime todo el año la compra de libros de textos impresos y electrónicos, así como la compra de libretas de notas, y que además concede dos periodos anuales de exención para la compra de uniformes y materiales escolares. Estas medidas parten del reconocimiento de que, para una familia trabajadora puertorriqueña, que ya carga con un impuesto sobre ventas y uso tan alto, cada dólar adicional en la compra de lo esencial— un medicamento, un libro, un equipo médico— es un dólar que compite con el pago de energía, el agua, la renta, o los otros gastos que de cada mes.

La visión es una función esencial para el aprendizaje. Según ha señalado la *American Optometric Association*, el 80% del aprendizaje es visual hasta la edad de doce (12) años.¹ Para la gran mayoría del estudiantado, cuya condición visual es corregible mediante espejuelos o lentes de contacto, la capacidad de ver con claridad la pizarra, un libro, una pantalla o sus anotaciones resulta esencial para aprovechar plenamente el proceso de aprendizaje. Por eso, un problema visual no tratado a tiempo no es una limitación menor: produce dificultad de lectura, retarda la escritura, provoca fatiga y dolores de cabeza, y con frecuencia podría confundirse con problemas de aprendizaje o conducta, cuando en la realidad el estudiante no puede percibir con claridad lo que se le pide que aprenda.

Esta realidad no es ajena a Puerto Rico. La primera investigación representativa sobre la salud visual de la población estudiantil puertorriqueña, realizada por la Escuela de Optometría de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y el Colegio de

¹ American Optometric Association, *Uncorrected vision problems, childhood literacy deficits linked*, disponible desde <https://aoa.org/news/clinical-eye-care/uncorrected-vision-problems-childhood-literacy-deficits-linked> (última visita: 2 de septiembre de 2026).

Optómetras de Puerto Rico, en alianza con el Departamento de Educación reveló que un 25.3% de los niños y jóvenes en edad escolar tienen problemas visuales que afectan seriamente su desempeño académico.² Más alarmante aún, uno de cada seis estudiantes del sistema público está en riesgo de fracasar académicamente a causa de problemas serios de visión no atendidos.

A esta necesidad médica se suma el alto costo de los espejuelos. El costo total de unos espejuelos recetados, incluyendo montura y lentes, puede fluctuar entre los \$200 y los \$600 sin cubierta de seguro médico, dependiendo del punto de venta y la complejidad de la receta. A este monto se añade el costo del examen de la vista requerido para obtener la receta. Para una familia este no es un lujo, es una necesidad médica recurrente, ya que la graduación visual de un estudiante en pleno desarrollo cambia con frecuencia, obligando a la sustitución de los espejuelos cada año.

A pesar de que la Asamblea Legislativa ha reconocido la necesidad de aliviar el pago del IVU en la compra de distintos artículos necesarios para la vida de un estudiante, esta protección contributiva no se extiende a la compra de espejuelos ni a lentes de contacto recetados. Resulta imprescindible resolver esta laguna, ya que de nada le vale a un estudiante tener libros de texto y libretas para anotar si su problema de visión no le permite leerlos y participar del proceso educativo y de salud. Esta medida propone llenar ese vacío, extendiendo a los espejuelos y lentes de contacto recetados el mismo tratamiento contributivo que la Asamblea Legislativa ya reconoce como necesario para otros instrumentos esenciales del proceso educativo. Esta protección debe alcanzar a los estudiantes en cada etapa de su formación —desde que dan sus primeros pasos en la escuela elemental, hasta que completan sus estudios universitarios, vocacionales o técnicos— pues la vista es una herramienta de aprendizaje que acompaña al estudiante durante toda su trayectoria académica. Cuando una condición visual tiene remedio

² Universidad Interamericana de Puerto Rico, *Optómetras obtienen los primeros y reveladores datos sobre la salud visual pediátrica de la isla*, disponible en <https://www.inter.edu/news/optometras-obtienen-los-primeros-y-reveladores-datos-sobre-la-salud-visual-pediatrica-de-la-isla/> (última visita 2 de septiembre de 2026)

disponible y accesible, ningún estudiante debería quedarse sin él por razones económicas, sin importar su edad o etapa académica.

Por las razones antes expuestas, la Asamblea Legislativa entiende meritorio eximir del pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) la compra de espejuelos y lentes de contacto recetados para estudiantes de todo nivel educativo en Puerto Rico, como una medida de política pública dirigida a aliviar la carga económica que enfrentan las familias puertorriqueñas y garantizar que ningún estudiante vea comprometido su derecho a una educación de calidad por no contar con los medios para corregir una condición visual que le dificulta el aprendizaje.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1.- Se enmiendan el título y el inciso (b), y se añade un nuevo subinciso
2 (3) al inciso (c) de la Sección 4030.20 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida
3 como el “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, para que lea como sigue:

4 “Sección 4030.20. — Exención para libros impresos, uniformes,[y] materiales[.]
5 *espejuelos y lentes de contacto recetados.*

6 (a) ...

7 (b) Exención para uniformes y materiales, *y espejuelos y lentes de contacto*
8 *recetados.* — Se exime del pago del impuesto sobre la venta y uso, según dispuesto en
9 las Secciones 4020.01 y 4020.02, según aplique, durante un periodo de dos (2) días en
10 el mes de julio y en el mes de enero, sobre la venta al detal de uniformes, [y]
11 materiales[,] *y espejuelos y lentes de contacto recetados*, según aquí se definen. El
12 Secretario emitirá, no más tarde del 1 de junio de cada año fiscal, una carta circular en
13 la cual especificará el período de dos (2) días en el mes de julio y dos días en el mes de
14 enero en que aplicará esta exención. En aquellos años para los cuales no se emita la

1 carta circular, se entenderá que el período al cual se refiere esta sección comenzará a
2 las 12:01 a.m. del 12 de julio y concluirá a las doce de la medianoche del 13 de julio de
3 cada año, y el correspondiente al periodo de enero comenzará a las 12:01 a.m. del 10
4 de enero y concluirá a las doce de la medianoche del 11 de enero de cada año.

5 (c) ...

6 (1) ...

7 (2) ...

8 (3) *Espejuelos y lentes de contacto recetados. – Significa los lentes correctivos,*
9 *incluyendo la montura asociada, y los lentes de contacto correctivos, prescritos*
10 *por un optómetra u oftalmólogo debidamente licenciado en Puerto Rico. Para*
11 *propósitos de esta exención, no se considerarán espejuelos y lentes de contacto*
12 *recetados, los espejuelos de sol sin función correctiva, los lentes de contacto de*
13 *uso cosmético o decorativo sin función correctiva, ni los artículos de moda u*
14 *ornamentales para los que no medie una receta.”*

15 (d) ...

16 (e) ...

17 (f) ...

18 (g) ...

19 (h) ...

20 (i) ...

21 (j) ...

22 (k) ...

1 Artículo 2.- Reglamentación. El Secretario del Departamento de Hacienda
2 adoptará la reglamentación necesaria para la implementación de esta exención,
3 incluyendo el diseño de un certificado de compra exenta, dentro de los noventa (90)
4 días siguientes a la aprobación de esta Ley. La ausencia de dicha reglamentación no
5 impedirá la aplicación de la exención establecida en la Sección 4030.20, la cual será
6 autoejecutable a base de los requisitos ya dispuestos en dicha Sección.

7 Artículo 3.- Cláusula de supremacía.

8 Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra disposición de
9 ley, reglamento o norma que no estuviere en armonía con ellas.

10 Artículo 4.- Cláusula de separabilidad.

11 Si alguna de las disposiciones de esta Ley o su aplicación fuere declarada
12 inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectará la
13 ejecutabilidad y vigor de las restantes disposiciones que no hayan sido objeto de
14 dictamen adverso.

15 Artículo 5.- Cláusula de vigencia.

16 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.